

감사결과 처분요구서

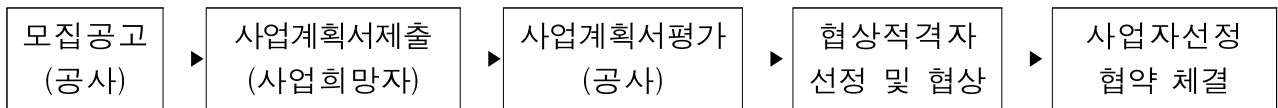
처분요구 번호	2019-033	처분요구일자	2019. 8. 27
처 분 종 류	통보		
관 계 부 서	□□처		
제 목	■ ■ 사업자 사업계획서 사후이행관리 체계 정립		

지적내용

□□처는 공항■ ■ 내 민간사업자 모집 및 관리 업무를 담당하는 부서이다.

□□처는 사업계획서에 대한 평가를 거쳐 민간사업자를 선정하며, 이후 사업수행을 위한 토지임대, 시설건설 및 운영 등에 대한 내용을 포함한 협약을 체결한다. 세부 절차는 아래 【표1】과 같다.

【표1】 ■ ■ 사업시행자 선정절차



그런데, 사업자 선정 시 사업계획서 이행을 전제로 평가를 시행하나, 이후 자체 사업에서 상당부분 임대 시행 등 사업계획서와 다른 운영사례가 확인되었다.

현재 公社-사업자 간 체결된 협약은 사업자가 재정악화 등으로 시설 양도 또는 임대를 결정하여 公社에 승인을 요청할 경우, 민법상의 ‘지상권’을 최대한 존중하여 특정 조건에 해당되지 않으면 승인하도록 되어 있다.

이에 따라 사업계획서와 다른 운영이 발생할 가능성이 있다. 협약서상의 관련 조항은 아래 【표2】과 같다.

【표2】 협약서 상 입주자시설의 양도 및 임대 관련 조항(최근 모집공고 기준)

- 제11조(입주자시설의 양도 및 임대) ① 사업시행자는 입주자시설을 제3자에게 양도 또는 임대하고자 할 경우 사전에 공항공사의 승인을 받아야 한다. (중략)
- ③ 제1항의 경우 공항공사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 않는 경우 양도·임대를 승인하기로 한다.
1. 영업개시일 이전에 입주자시설을 양도하고자 하는 경우
 2. 입주자시설을 분할하여 양도하고자 하는 경우
 3. 양수·임차희망자의 사업계획 또는 양도·임대조건이 자유무역지역의 지정목적에 부합하지 않는 경우

그 간 □□처(○○팀)는 ■■ 사업자가 입주자 시설에 대해 제3자 임대 승인 요청 시 제3자의 사업계획서가 임대를 시행하고자 하는 사업자의 최초 사업계획과 유사한 경우에 한하여 승인하였다.

그런데, 일부 사업자(■■ 등)는 재정 악화를 사유로 사업계획서와 다르게 전대 사업으로 변경 신청을 하였으며, 동 신청과 관련해서 현행 협약서 상에 사업계획서 이행 의무 및 민간사업자의 제3자 임대에 대한 승인 거부 등이 명확하게 포함되지 않아 한시적으로 승인한 바 있다.

물론 이 경우도 ‘공항 자유무역지역의 지정목적에 부합하는 자격과 사업목적을 갖추었을 경우’라는 조건에는 부합한다

즉, 현행 협약상 公社에서 최초 민간사업자 선정 시의 평가 기준이었던 사업계획에 대한 이행을 강제하기 어려우며 사업형태가 크게 변경되더라도 미승인할 근거가 부족함에 따라, 기대한 사업수행이 가능할 수 있도록 이후 사업자 유치시 협약서의 보완이 필요할 것으로 판단된다.

추가적으로, 협약에 대한 이행점검은 시행하고 있으나, 사업계획서와 다른 이행 등에 대한 점검 등을 포함한 사업계획서 이행관리체계는 별도 마련되어 있지 않다.

물론 과거에는 ■■ 민간사업자의 입주율이 낮아 이행관리 측면보다는 사업자 유치 측면에서 협약서를 작성·체결하였으나, 현재 ■■의 입주율은 90%에 육박하며 사업자 선정 시 계획된 사업의 수행이 담보 가능하도록 내실을 가할 필요가 있는 만큼 사후 사업계획서 이행 관리체계 마련 등이 필요하다.

관계부서 및 해당부서 의견

□□처는 위와 같은 문제를 인지하고, 이후 ■■ 사업자 모집공고 및 협약 체결 시 이행관리방안을 마련하여 적용 예정할 것이라고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① 사장(□□처장)은 ■■ 사업자 선정 이후 사업계획서 대로 사업 이행을 담보
할 수 있도록 추후 모집공고 및 협약 체결 등에 사업계획서 이행 조건 추가 등
‘사업계획서 사후이행관리체계’를 강구하시기 바랍니다.(통보)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략